

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6_Соглашение_о_конфиденциальности_NDA.md

Взаимное. ШАБЛОН для корпоративных заказчиков

Закрывает пункт 3.11 ОСТАЛОСЬ_СДЕЛАТЬ.md. Применяется в B2B-модели — там, где заказчик вводит в отношении передаваемых сведений режим коммерческой тайны. Для самостоятельной регистрации пользователей на сайте не применяется: там действует раздел «Конфиденциальность» Оферты (ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/7).

Как читать этот шаблон

Соглашение взаимное, и это не формальность. Заказчик передаёт вам документы, содержащие его коммерческую тайну. Вы передаёте заказчику описание метода, состав детекторов и условия работы — то есть свою коммерческую тайну по перечню раздела 2 ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/5. Одностороннее соглашение защищает только заказчика и в переговорах читается как признание, что вам защищать нечего.

Центральный механизм Соглашения — гриф, а не подпись. По пункту 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ режим коммерческой тайны вводит обладатель нанесением грифа на носитель. Часть 2 той же статьи: режим считается установленным только после принятия **всех** мер части 1. Подписанное Соглашение ни одной из этих мер не заменяет.

Обратная сторона — в вашу пользу, и её важно понимать до подписания: **сведения, переданные вам без грифа, режимом коммерческой тайны не охраняются.** Ответственность по 98-ФЗ и по статье 183 Уголовного кодекса за них не наступает; остаётся договорная — в объёме раздела 8 настоящего Соглашения. Часть 4 статьи 14 98-ФЗ прямо освобождает от ответственности лицо, которое «не имело достаточных оснований считать использование данной информации незаконным». Гриф и есть то самое достаточное основание.

Поэтому пункт 3.4 сформулирован так, как сформулирован: он **не занижает** вашу защиту, а честно фиксирует границу, которую установил законодатель. Юрист заказчика это увидит и оценит; попытка же обойти её формулировкой «вся переданная информация считается коммерческой тайной» не работает — режим от договорной оговорки не возникает.

Статья 12 98-ФЗ, которая раньше регулировала отношения с контрагентами, утратила силу с 01.01.2008 (Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ). Ссылаться на неё нельзя. Единственный источник обязанностей контрагента — настоящее Соглашение и Гражданский кодекс.

Статус стороны. Пока правообладатель является плательщиком НПД без статуса индивидуального предпринимателя, в разделе 10 используется блок реквизитов физического лица. Ограничений 98-ФЗ на это нет — обоснование в 12_Коммерческая_тайна_физлицо_приём_документов_Интерфоника.md, раздел 1.4. Аргументы за регистрацию юридического лица лежат в других нормах — 06_Выбор_организационно-правовой_формы.md.

г. __ «__» 20__ г.

_____ (полное наименование), ИНН __, **ОГРН** __, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны,

и _____ (фамилия, имя, отчество полностью), ИНН __, **место жительства:** _____, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности — «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок обращения со сведениями, которые Стороны передают друг другу в связи с:

- (а) проведением переговоров о заключении договора на оказание услуг по автоматизированному выявлению и маскированию прямых идентификаторов персональных данных в документах;
- (б) проведением технической апробации (пилотного использования) программного обеспечения Стороны 2;
- (в) исполнением договора, указанного в подпункте (а), если он будет заключён.

1.2. Цели, перечисленные в пункте 1.1, далее — **«Разрешённая цель»**. Использование Конфиденциальной информации за пределами Разрешённой цели не допускается.

1.3. Настоящее Соглашение **не является** договором на оказание услуг, поручением обработки персональных данных и не создаёт обязанности заключить договор.

Пункт 1.3 обязателен. Без него соглашение о конфиденциальности может быть истолковано как предварительный договор по статье 429 Гражданского кодекса.

1.4. Поручение обработки персональных данных оформляется **отдельным** договором в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Настоящее Соглашение такое поручение не заменяет и правового основания обработки персональных данных не создаёт.

2. Термины

2.1. **Раскрывающая Сторона** — Сторона, передающая сведения. **Получающая Сторона** — Сторона, получающая сведения. Каждая Сторона выступает в обоих качествах.

2.2. **Конфиденциальная информация** — сведения любого характера, переданные Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в связи с Разрешённой целью, которые:

- (а) содержат гриф «Коммерческая тайна» либо иную отметку о конфиденциальности; либо
- (б) отнесены к Конфиденциальной информации приложением № 1 к настоящему Соглашению; либо
- (в) по своему характеру очевидно не предназначены для неограниченного круга лиц — в частности, содержание документов, передаваемых на обработку, условия договоров, цены, состав контрагентов, техническая документация, исходный код.

2.3. **Сведения, составляющие коммерческую тайну** — часть Конфиденциальной информации, в отношении которой Раскрывающая Сторона установила режим коммерческой тайны в порядке статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ (далее — Закон о коммерческой тайне), в том числе нанесла на носитель гриф «Коммерческая тайна» с указанием своих реквизитов.

2.4. **Носитель** — материальный носитель либо электронный документ, файл, сообщение, содержащие Конфиденциальную информацию.

3. Режим коммерческой тайны: как он вводится и что из этого следует

3.1. Режим коммерческой тайны в отношении своих сведений устанавливает **Раскрывающая Сторона** путём принятия мер, предусмотренных частью 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

3.2. Гриф наносится в следующем виде:

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

<полное наименование и место нахождения — для юридического лица>

<фамилия, имя, отчество и место жительства — для гражданина>

3.3. Для электронных документов гриф размещается в верхнем колонтитуле либо в начале файла; при передаче файлов в архиве — в описи вложения. Указание грифа только в сопроводительном письме носителем грифа **не является**.

3.4. **Сведения, переданные без грифа и не включённые в приложение № 1, режимом коммерческой тайны не охраняются.** Они защищаются как Конфиденциальная информация в объёме, установленном настоящим Соглашением, и ответственность за их разглашение ограничивается разделом 8.

Обоснование. Часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне: режим считается установленным только после принятия обладателем всех мер части 1, включая нанесение грифа. Часть 4 статьи 14: лицо, которое не имело достаточных оснований считать использование сведений незаконным, ответственности по Закону о коммерческой тайне не несёт. Договорная оговорка эти нормы не преодолевает.

3.5. Если Получающая Сторона обнаружит в переданных материалах сведения, которые по характеру составляют коммерческую тайну, но не снабжены грифом, она уведомляет об этом Раскрывающую Сторону в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней. До нанесения грифа такие сведения обрабатываются по правилам пункта 3.4.

3.6. Получающая Сторона **не вправе** наносить собственный гриф «Коммерческая тайна» на носители, полученные от Раскрывающей Стороны, и не вправе изменять либо удалять нанесённый гриф.

4. Обязанности Получающей Стороны

4.1. Получающая Сторона обязуется:

- (а) не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, за исключением случаев раздела 5;
- (б) использовать Конфиденциальную информацию исключительно в Разрешённой цели;
- (в) ограничить круг лиц, имеющих доступ, теми, кому он необходим для Разрешённой цели;
- (г) обеспечить, чтобы такие лица были связаны обязанностью конфиденциальности не меньшего объёма, чем установлено настоящим Соглашением, и отвечать за их действия как за свои собственные;
- (д) применять к Конфиденциальной информации меры защиты не ниже тех, которые применяет к собственным сведениям того же характера, и во всяком случае не ниже разумно необходимых;
- (е) **вести учёт лиц, получивших доступ** к сведениям, составляющим коммерческую тайну Раскрывающей Стороны, и предоставлять выписку из такого учёта по письменному запросу;

- (ж) не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию и иное исследование программного обеспечения и моделей, доступ к которым предоставлен в связи с Разрешённой целью;
- (з) **не использовать Конфиденциальную информацию для обучения, дообучения или иной настройки моделей машинного обучения**, а равно для формирования наборов данных;
- (и) незамедлительно, но не позднее 24 (двадцати четырёх) часов с момента выявления, уведомить Раскрывающую Сторону о каждом факте разглашения, утраты носителя либо неправомерного доступа.

Подпункт (е) — исполнение пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне. Это одна из мер, без которой режим у Раскрывающей Стороны считается неустановленным, и возможность её проверить Раскрывающей Стороне нужна.

Подпункт (з) существен для Стороны 2: она передаёт данные на инференс языковых моделей и принимает встречное обязательство того же содержания по договору с ООО «ИНТЕРФОНИКА» (03_Договор_поручения_обработки_ПДн_ШАБЛОН.md, пункт 3.2(б)). Обязательство должно быть симметричным по всей цепочке, иначе цепочка рвётся.

Срок 24 часа в подпункте (и) согласован с частью 3.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ: оператору отведено 24 часа на уведомление Роскомнадзора. Если инцидент затрагивает персональные данные, срок уведомления сокращается до 6 часов — пункт 4.2.

4.2. Если разглашение, утрата или неправомерный доступ затрагивают персональные данные, срок уведомления составляет **6 (шесть) часов** с момента выявления, а Получающая Сторона оказывает содействие в проведении внутреннего расследования и предоставляет необходимые сведения в срок не позднее 24 часов с момента запроса.

5. Разрешённое раскрытие

5.1. Раскрытие Конфиденциальной информации **допускается** без отдельного согласия:

- (а) работникам и привлечённым исполнителям Получающей Стороны — в объёме, необходимом для Разрешённой цели, при соблюдении подпункта 4.1(г);
- (б) лицам, указанным в **приложении № 2** к настоящему Соглашению (привлекаемые Стороной 2 поставщики вычислительных ресурсов и сервисов обработки);
- (в) по требованию суда, органа предварительного следствия, органа дознания, государственного органа или органа местного самоуправления — в порядке и объёме, предусмотренных статьями 6 и 13 Закона о коммерческой тайне.

5.2. В случае подпункта 5.1(в) Получающая Сторона:

- уведомляет Раскрывающую Сторону о полученном требовании в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, если такое уведомление не запрещено законом;
- передаёт сведения в минимально необходимом объёме;
- указывает принимающему органу на конфиденциальный характер сведений и на нанесённый гриф.

5.3. **Приложение № 2 является существенным условием Соглашения.** На дату его заключения в нём указано: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОНИКА», ИНН 3808196695, территория обработки — Российская Федерация. Изменение состава лиц, указанных в приложении № 2, допускается с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней; Сторона вправе в этот срок заявить мотивированное возражение.

Пункт 5.3 — обязательный, а не желательный. Часть 5 статьи 10 Закона о коммерческой тайне признаёт меры разумно достаточными, если «исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия её обладателя». Передача на инференс-иллюз — это

доступ третьего лица. Без согласия, зафиксированного в приложении № 2, такая передача нарушает режим независимо от уровня защищённости контура получателя. Аттестат соответствия провайдера этого согласия не заменяет — разбор в 12, раздел 3.2.

6. Исключения

6.1. Обязанности по настоящему Соглашению **не распространяются** на сведения, которые:

- (а) на момент передачи были общедоступны либо стали таковыми впоследствии не по вине Получающей Стороны;
- (б) были известны Получающей Стороне до передачи, что подтверждается её документами;
- (в) получены от третьего лица правомерно и без обязанности сохранять конфиденциальность;
- (г) разработаны Получающей Стороной самостоятельно без использования Конфиденциальной информации, что подтверждается её документами;
- (д) не могут составлять коммерческую тайну в силу **статьи 5 Закона о коммерческой тайне**.

6.2. Бремя доказывания обстоятельств пункта 6.1 лежит на Получающей Стороне.

6.3. Факт маскирования, псевдонимизации либо иной обработки документа программным обеспечением Стороны **2 к обстоятельствам пункта 6.1 не относится** и конфиденциальный характер сведений не прекращает.

Пункт 6.3 закрывает типичное и опасное заблуждение. Программное обеспечение маскирует прямые идентификаторы персональных данных. Условия о цене, состав контрагентов, коммерческие условия — то есть обычное содержание коммерческой тайны — в тексте сохраняются без изменений. Результат обработки остаётся Конфиденциальной информацией в полном объёме.

7. Возврат и уничтожение

7.1. По письменному требованию Раскрывающей Стороны, а также при прекращении настоящего Соглашения Получающая Сторона в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней возвращает носители либо уничтожает Конфиденциальную информацию и направляет уведомление об уничтожении.

7.2. Получающая Сторона вправе сохранить один экземпляр в объёме, необходимом для исполнения требований законодательства о налогах и сборах, о бухгалтерском учёте и о персональных данных, — на срок, установленный соответствующим законодательством, с сохранением режима конфиденциальности.

7.3. Сведения, содержащиеся в резервных копиях и журналах регистрации событий, уничтожаются в порядке штатной ротации таких копий и журналов.

Пункты 7.2 и 7.3 — не лазейка, а описание фактически достижимого. Обязательство «уничтожить всё немедленно и без исключений» неисполнимо при наличии резервного копирования, и его включение означает заведомое нарушение с первого дня.

8. Ответственность

8.1. Сторона, нарушившая настоящее Соглашение, возмещает другой Стороне документально подтверждённые убытки (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.2. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Раскрывающей Стороны, нарушившая Сторона уплачивает штраф в размере ____ рублей за каждый факт разглашения. Уплата штрафа не освобождает от возмещения убытков в части, превышающей штраф.

Штраф нужен потому, что убытки от разглашения практически недоказуемы: требуется подтвердить и размер, и причинную связь. Конкретная сумма — предмет переговоров; соразмерность оценивается по статье 333 Гражданского кодекса, и несоразмерно большой штраф суд снизит.

8.3. Ответственность Стороны 2 по пункту 8.1 ограничивается ____ рублей, за исключением случаев умышленного разглашения. Ограничение **не применяется** к штрафу по пункту 8.2.

Пункт 8.3 — предмет переговоров, и корпоративный заказчик будет возражать. Исключать его из шаблона не следует: при отсутствии предела ответственности физическое лицо отвечает всем личным имуществом (статья 24 Гражданского кодекса), а оборотный штраф по части 15 статьи 13.11 КоАП начинается от 20 млн рублей. Связь с выбором формы — 06, раздел 2.

8.4. Настоящее Соглашение не исключает ответственности, предусмотренной статьёй 14 Закона о коммерческой тайне, статьёй 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации (в отношении секрета производства), статьёй 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьёй 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.

8.5. Сторона не несёт ответственности, если разглашение явилось следствием неприятия Раскрывающей Стороной мер по охране конфиденциальности, предусмотренных частью 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне.

9. Срок и прочие условия

9.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует __ (____) года. Обязанность сохранять конфиденциальность действует __ (____) года с даты прекращения Соглашения, а в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну, — до момента утраты ими этого статуса.

Практический ориентир — 3 года действия и 5 лет после прекращения. Бессрочная обязанность в отношении сведений без грифа трудноисполнима и в споре ослабляет позицию заявляющей её стороны.

9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны не допускается. При реорганизации Стороны Соглашение сохраняет силу для её правопреемника.

9.3. Изменения оформляются письменно. Соглашение может быть заключено путём обмена документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (статьи 160, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4. Споры рассматриваются в суде по месту нахождения ответчика. Обязателен предварительный претензионный порядок со сроком ответа 15 (пятнадцать) рабочих дней.

9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

9.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения: № 1 — перечень Конфиденциальной информации; № 2 — перечень привлекаемых лиц; № 3 — форма журнала учёта лиц, получивших доступ.

10. Реквизиты и подписи

Сторона 1	Сторона 2
Наименование: ____	ФИО: ____
ИНН / ОГРН: ____	ИНН: ____
Место нахождения: ____	Место жительства: ____
Адрес для уведомлений: ____	Адрес для уведомлений: ____
Электронная почта: ____	Электронная почта: ____
Телефон: ____	Телефон: ____
	Применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
____ / ____	____ / ____

Приложение № 1. Перечень Конфиденциальной информации

Сведения Стороны 1 (заказчика)

№	Категория сведений	Режим коммерческой тайны введён
1	Содержание документов, передаваемых на обработку	☐ да / ☐ нет
2	Условия договоров, цены, порядок расчётов	☐ да / ☐ нет
3	Состав контрагентов и содержание переговоров	☐ да / ☐ нет
4	Сведения о информационных системах и мерах защиты	☐ да / ☐ нет
5		☐ да / ☐ нет

Сведения Стороны 2

№	Категория сведений	Режим коммерческой тайны введён
1	Описание метода маскирования, состав и логика работы детекторов	☒ да
2	Полный перечень меток и правила их приоритизации	☒ да
3	Тексты промптов и правила разбора ответов языковых моделей	☒ да
4	Пороговые значения, параметры разбиения текста и параллелизма	☒ да
5	Исходный код в части, не опубликованной под открытой лицензией	☒ да
6	Тарифы, себестоимость обработки, показатели потребления	☒ да

Перечень Стороны 2 воспроизводит раздел 2 ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/5_Положение_о_коммерческой_тайне.md и должен сверяться с ним при каждом изменении. Отметка «да» правомерна только для сведений, фактически изъятых из открытого доступа: по пункту 2 статьи 3 Закона о коммерческой тайне охраняются лишь сведения, к которым у третьих лиц нет свободного доступа. До исполнения пункта 2.1.1 Положения (изъятие детального описания метода из README.md, МАТЧАСТЬ.md, ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md) строки 1 и 2 фактически не защищены.

Приложение № 2. Перечень привлекаемых лиц

№	Лицо	ИНН	Назначение	Территория обработки
1	ООО «ИНТЕРФОНИКА»	3808196695	Инференс языковых моделей; размещение вычислительных ресурсов	Российская Федерация
2				

Приложение № 3. Форма журнала учёта лиц, получивших доступ

Мера по пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне. Ведётся каждой Стороной в отношении полученных сведений.

№	Лицо	Основание доступа	Объём сведений	Дата предоставления	Дата прекращения
1					

Чек-лист перед подписанием

Проверить	Готово
Заполнено приложение № 1 — обеими Сторонами, с отметками о режиме	☐
Приложение № 2 согласовано; заказчик не возражает против ООО «ИНТЕРФОНИКА»	☐
Размер штрафа (п. 8.2) и предел ответственности (п. 8.3) согласованы	☐
Сроки (п. 9.1) заполнены	☐
Положение о коммерческой тайне утверждено — иначе перечень Стороны 2 не подкреплён режимом	☐
Детальное описание метода изъято из открытой документации (п. 2.1.1 Положения)	☐
Соглашение не подменяет договор поручения обработки ПДн — он оформляется отдельно	☐

Проект документа подготовлен для правовой экспертизы и не заменяет заключение практикующего юриста. Пункты 8.2, 8.3 и 9.1 содержат незаполненные существенные условия и являются предметом переговоров. Пункт 3.4 сформулирован сознательно в соответствии с частью 2 статьи 10 и частью 4 статьи 14 Закона о коммерческой тайне; при возражениях заказчика его следует отстаивать, а не исключать.